Machine Translated by Google

Artigo

Estudos Sociais e Jurídicos
2025, Vol. 34(5) 673–694 © Os Autores 2024
Diretrizes para reutilização de artigos: sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/09646639241287022
journals.sagepub.com/home/sls

Colonialismo digital para além do capitalismo de vigilância? Colonialidade do conhecimento na legislação emergente sobre direitos à privacidade e nas práticas de vigilância de fronteiras na Nigéria.

Samuel Singler
Universidade de Essex, Reino Unido

Olumide Babalola
Universidade de Portsmouth, Reino Unido

Resumo:

Este artigo examina o impacto das normas de direitos à privacidade e da difusão tecnológica Norte-Sul no desenvolvimento do regime jurídico emergente da Nigéria para a governança de dados, bem como a relação entre esse regime jurídico e a digitalização do controle de fronteiras no país. Demonstramos que as regulamentações federais de proteção de dados e as tecnologias de controle de fronteiras na Nigéria não são caracterizadas pelas lógicas extrativistas do capitalismo de vigilância, foco de diversas críticas contemporâneas ao "colonialismo digital".

Contudo, o regime de governança de dados do país e suas fronteiras digitais foram moldados por normas, práticas e ferramentas técnicas produzidas no Norte – interagindo com os interesses e a capacidade de ação de atores locais – por meio de influências tanto legislativas quanto tecnológicas. A análise crítica da coprodução de leis e infraestruturas digitais destaca a colonialidade do conhecimento relacionado à proteção de dados, aos direitos à privacidade e ao controle da mobilidade digital. Esses casos sugerem que o colonialismo digital pode ser analisado produtivamente para além do escopo do capitalismo de vigilância.

Autor correspondente:
Samuel Singler, Departamento de Sociologia e Criminologia, Universidade de Essex, Colchester, Reino Unido.
E-mail: samuel.singler@essex.ac.uk

Machine Translated by Google

Palavras-
chave: fronteiras, proteção de dados, digitalização, infraestruturas, mobilidade, Nigéria, pós-colonialismo, vigilância

Introdução

A Nigéria está passando por uma rápida "transformação digital" social, apoiada por uma série de atores externos, tanto públicos quanto privados, incluindo empresas transnacionais de telecomunicações, organizações internacionais como a União Internacional de Telecomunicações e países do Norte Global (Pharaon, 2023). A União Europeia (UE), por exemplo, prometeu € 160 milhões em subsídios e outros € 660 milhões em empréstimos como parte do pacote UE-Nigéria para a economia digital, de 2021 a 2024 (União Europeia, 2022). Nesse contexto de digitalização, os formuladores de políticas do país promulgaram o Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria (NDPR) em 2019, seguido pela Lei de Proteção de Dados da Nigéria (NDPA) de 2023. Embora formalmente baseado na Seção 37 da Constituição nigeriana de 1999, que define o direito constitucional à privacidade, o NDPR refletiu conscientemente o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE e demonstrou a influência das normas de direitos de privacidade produzidas no Norte Global.

Durante a elaboração da nova legislação de proteção de dados, atores externos como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) apoiaram a digitalização das fronteiras externas da Nigéria. Essa digitalização do controle de mobilidade foi implementada por meio da implantação de uma nova tecnologia digital de controle de fronteiras, o Sistema de Informação e Análise de Dados de Migração (MIDAS) (Singler, 2021). Preocupados com a possibilidade de que a nova legislação de privacidade pudesse, no futuro, limitar a coleta ou a retenção de dados pessoais sensíveis nas fronteiras, funcionários da OIM participaram de consultas com autoridades federais nigerianas para garantir a inclusão de exceções relacionadas à segurança nacional e ao controle da criminalidade na versão final da Lei Nacional de Proteção de Dados (NDPA). Essas autoridades buscaram ativamente assegurar que a vigilância biométrica nas fronteiras fosse protegida contra limitações focadas na privacidade na legislação final. Seus argumentos foram fundamentados em concepções de controle digital de fronteiras que necessariamente incluem a coleta e o compartilhamento extensivos de dados entre as autoridades de imigração e as autoridades policiais. Paradoxalmente, esses argumentos estavam enraizados no discurso dos direitos humanos, que foi empregado não para restringir a vigilância expansiva na fronteira, mas sim para demonstrar a "expertise" baseada em direitos da OIM, financiada pelo Norte, legitimando suas intervenções no regime emergente de vigilância digital de fronteiras da Nigéria (Sokhi-Bulley, 2019).

Diversas disciplinas – incluindo direito, estudos sociojurídicos, criminologia e estudos de privacidade – estão passando por processos necessários e complexos de descolonização e sulização (Aliverti et al., 2021; Arora, 2019). Pesquisadores que atuam dentro e entre essas disciplinas têm destacado o domínio de longa data de pressupostos epistemológicos e contextos empíricos do Norte, mesmo em estudos críticos (An-Naim, 2021). Corrigir a sub-representação epistemológica e empírica do Sul Global tem sido reconhecido, com razão, não apenas como um esforço normativamente desejável, mas também como uma oportunidade analiticamente inestimável para a "inovação metodológica e teórica" (Aliverti et al., 2021: 304). Neste artigo, contribuímos para a

Machine Translated by Google

Os projetos em curso de descolonização e sulização, através da análise crítica da nova legislação de proteção de dados na Nigéria, examinam também como essas novas leis moldaram – e foram moldadas por – o desenvolvimento de novas ferramentas digitais de controle de fronteiras nos últimos anos.

Ao examinarmos a NDPA e o MIDAS na Nigéria, argumentamos que a promulgação de um direito "universal" à privacidade na legislação nigeriana e nas novas fronteiras digitais do país é sustentada por normas, práticas e tecnologias jurídicas produzidas no Norte, mas traduzidas para o contexto nigeriano de acordo com as histórias culturais, os interesses e a atuação dos próprios atores locais. Demonstramos como as estruturas legais e práticas para o controle da privacidade e da mobilidade foram remodeladas pelo encontro colonial e pelas influências epistêmicas pós-coloniais desde a independência. As dimensões pós-coloniais da legislação sobre privacidade e da vigilância digital nas fronteiras da Nigéria refletem a colonialidade persistente do conhecimento em termos de como os direitos "universais" moldam tanto a lei escrita quanto a lei em prática (Feenan, 2013; Quijano, 2007).

O engajamento decolonial com as regulamentações globais de privacidade de dados e sua implementação prática exige uma compreensão de como as “melhores práticas” e os padrões produzidos pelo Norte, como o RGPD da UE, são promovidos globalmente por diversos atores estatais e não estatais, e como os direitos supostamente “universais” que esses padrões buscam assegurar são traduzidos em práticas locais no Sul Global (Arora, 2019: 369). Situamos o desenvolvimento da legislação de proteção de dados e dos sistemas de controle de fronteiras digitais dentro do contexto mais amplo da “datificação” do controle da mobilidade global (Frowd, 2024) e demonstramos que o regime emergente de governança de dados na Nigéria foi coproduzido pela interação de influências legais e tecnológicas. Recorremos à abordagem das “infra-legalidades” (Sullivan, 2022: S33, grifo nosso), que “exige o estudo conjunto do direito ou da regulamentação e das infraestruturas de dados como processos coemergentes”. Esta abordagem examina como as técnicas de elaboração de leis e regulamentação influenciam a implementação de novas tecnologias digitais, ao mesmo tempo que analisa "além da lei, em direção às práticas sociotécnicas cotidianas na governança da segurança global" (Sullivan, 2022: S33, ênfase original). A seguir, descrevemos como as normas jurídicas codificadas em estruturas do Norte Global, como o RGPD, moldaram o direito "de cima para baixo", enquanto a digitalização das fronteiras da Nigéria, liderada pela OIM, moldou a nova regulamentação de proteção de dados da Nigéria "de baixo para cima".

Na próxima seção, apresentamos uma perspectiva crítica sobre a análise da coprodução de direito e tecnologia, com foco particular em como essa abordagem pode ajudar a desconstruir a colonialidade do conhecimento jurídico e técnico em contextos pós-coloniais.
Em seguida, explicamos nossa abordagem metodológica, que combina análise jurídica qualitativa com entrevistas com membros da elite e observações de campo na Nigéria. A seção "Colonialidade do Conhecimento Jurídico no Regime Emergente de Governança de Dados da Nigéria" analisa as normas jurídicas que moldaram a Lei Nacional de Proteção de Dados (NDPA) "de cima para baixo", e a seção "Colonialidade do Conhecimento Sociotécnico nas Fronteiras Digitais da Nigéria" examina como a expertise sociotécnica apoiada pelo Norte influenciou a digitalização das fronteiras externas da Nigéria, o que, por sua vez, moldou a legislação de proteção de dados "de baixo para cima".
Em última análise, demonstramos que o regime jurídico emergente da Nigéria para a privacidade e a proteção de dados é coproduzido por processos jurídicos e sociomateriais, ambos envolvendo a interação entre hierarquias epistêmicas pós-coloniais e contextos locais.
agência.

Machine Translated by Google

A coprodução de direito e tecnologia no contexto pós-colonial. Contextos

A análise dos desenvolvimentos contemporâneos na legislação nacional de proteção de dados e a promulgação dessas regulamentações no Sul Global exigem a compreensão da relação histórica entre as normas jurídicas produzidas pelo Norte e a exploração e hierarquia colonial (Zumbansen, 2019). Em contextos pós-coloniais como a Nigéria, a estrutura estatal moderna, incluindo seus limites territoriais e marcos legislativos, foi em grande parte herdada do domínio colonial britânico (Saleh-Hanna, 2008). Nesses contextos, é importante destacar como as "tecnologias jurídicas" do Norte contribuíram historicamente para a supressão, exploração e remoção de populações locais "por meio de regimes jurídicos que não reconheciam suas histórias, territórios ou formas de autoridade legal" (Mawani, 2021: 50).

Essas percepções não são meramente de interesse histórico. Elas também são relevantes para análises contemporâneas de práticas jurídicas e sociotécnicas a partir de uma perspectiva decolonial e do Sul Global. A noção de direitos humanos "universais" — incluindo a privacidade, consagrada em marcos jurídicos internacionais como o Artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e o Artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) — apresenta paralelos importantes com discursos civilizacionais anteriores. Como argumentou Abdullahi Ahmed An-Naim (2021: 1–2), os antigos Estados coloniais do Norte Global definem a agenda e determinam as compreensões dominantes dos direitos, e então fiscalizam a implementação desses direitos "universais" em todo o mundo.

> O poder dos Estados desenvolvidos de influenciar as políticas e a legislação de direitos humanos dos Estados em desenvolvimento sempre flui dos antigos países coloniais e mais ricos do Norte Global contra as antigas colônias e os países mais pobres do Sul Global, e nunca o contrário. [...] Essa dependência é legitimada pela afiliação aos direitos humanos, ocultando, assim, a hegemonia e a exploração históricas subjacentes.

A tarefa crucial é examinar como direitos supostamente "universais", como o direito à privacidade, são promovidos globalmente por Estados do Norte e atores apoiados pelo Norte, como grandes organizações internacionais, e como esses discursos produzidos pelo Norte interagem com entendimentos e mecanismos locais para gerar novas constelações de práticas jurídicas e políticas em torno dos direitos individuais. Levar em conta as diferenças nas compreensões dos direitos à privacidade, bem como quem deve ser responsável por garantir esses direitos, é importante devido à forma como as tecnologias de vigilância digital já estão implicadas em várias formas de discriminação social (Ugwudike, 2020).

Um foco central dos debates em curso sobre direitos humanos é o direito à privacidade no contexto da proteção de dados e da vigilância digital (Arora, 2019). Diversos autores analisaram a digitalização contemporânea da sociedade e da política em todo o continente africano e em outros contextos pós-coloniais em termos de "colonialismo digital" (Kwet, 2019). O colonialismo digital é uma estrutura útil para destacar como a digitalização em contextos do Sul Global é frequentemente impulsionada pelos interesses lucrativos de corporações transnacionais envolvidas na extração e desapropriação econômica, no controle (pós)imperial de infraestruturas tecnológicas e na exploração de recursos públicos.

Machine Translated by Google

formas privadas de controle e influência Norte-Sul (Coleman, 2019). Nessa perspectiva, a digitalização no Sul Global é sustentada pela expansão global do "capitalismo de vigilância", que prioriza "a coleta, extração e análise de dados dos usuários para realizar previsão e modificação de comportamento utilizadas para lucro econômico' (Firmino) et al., 2019: 207; Zuboff, 2019).

No entanto, a legislação federal de proteção de dados e o controle de fronteiras estão fora do foco do capitalismo de vigilância na extração econômica e na desapropriação imperial por entidades privadas. corporações. Embora as práticas capitalistas de vigilância sejam estruturadas por um pano de fundo Em termos de regulamentação estadual, a legislação federal na Nigéria não é diretamente moldada ou patrocinada por empresas privadas, além do fato de o governo federal ter um interesse econômico no comércio eletrônico contínuo e no comércio com os países do Norte Global (Makulilo, 2013). Os argumentos econômicos não foram muito eficazes para gerar apoio político ao governo federal. legislação de proteção de dados nas últimas duas décadas (Iwobi, 2017: 37–38). Além disso, As regulamentações de proteção de dados são frequentemente usadas, pelo menos em princípio, para 'limitar o poder do capitalismo de vigilância' em relação à autoridade das instituições públicas (Aho e Duffield, 2020: 187). Nas suas fronteiras, a Nigéria optou por implantar o sistema MIDAS em vez de alternativas. vendidos por empresas privadas precisamente para manter o controle soberano dos dados digitais coletados de pessoas que cruzam fronteiras e evitar a dependência de empresas privadas. Embora o capitalismo de vigilância, sem dúvida, sustente processos de digitalização mais amplos na Nigéria (ver, por exemplo, Oyedemi, 2020), essa estrutura é menos útil para compreender a situação emergente da Nigéria. regime de proteção de dados e controle de fronteiras. A influência das empresas privadas é Na melhor das hipóteses, altamente indireto nesses contextos, e a legislação emergente provavelmente irá restringir em vez de intensificar as práticas capitalistas extrativistas de vigilância (Choroszewicz e Mäihäniemi, 2020).

No entanto, argumentamos que o "colonialismo digital" pode ser compreendido em termos mais amplos. mais do que mera extração econômica, seguindo a análise de Barbara Arneil (2024: 3) sobre o colonialismo como uma ideologia “animada por uma forma internalizada, penetrante e produtiva de” poder que busca segregar e “melhorar” pessoas “atrasadas” por dentro e “Melhorar” “terras degradadas”. Essa perspectiva sobre o colonialismo também se relaciona com discussões importantes sobre a colonialidade do conhecimento e a colonialidade do poder (Quijano, 2000). Essas noções expandem as análises pós-coloniais críticas para além de um foco na exploração extrativista. mecanismos de acumulação de capital transnacional, incluindo um foco no aspecto epistêmico dimensões da hierarquia global, enraizadas em concepções coloniais da universalidade e racionalidade do conhecimento produzido no Norte em detrimento e exclusão de Alternativas do Sul (Quijano, 2007). Essas hierarquias epistêmicas sustentam as formas contemporâneas de produção de conhecimento sobre as 'melhores práticas' globais em campos como dados. governança e controle da mobilidade. Nesses contextos, a colonialidade perdura 'na diferença essencializada entre periferia e metrópole, que constrói a primeira como uma local anômalo que necessita de intervenção de acordo com projetos globais universalizados' (Jegen, 2023: 3).

As normas legislativas relacionadas à tecnologia sobre direitos de privacidade e proteção de dados são desenvolvidas no contexto de hierarquias pós-coloniais. Essas normas são posteriormente... traduzida em práticas locais por atores do Sul. Uma abordagem sociojurídica é útil em examinando o que acontece com o discurso de um direito 'universal' à privacidade quando nós observamos as práticas de elaboração de leis e a "lei em vigor", bem como quando examinamos

Machine Translated by Google

a 'lei em ação' (Feenan, 2013: 5). Uma perspectiva especificamente pós-colonial sobre os estudos sociojurídicos exige a descoberta das 'condições subjacentes, mais profundas e sistemáticas'. das quais surgem desafios legais locais' (Zumbansen, 2019: 915). Em vez de partindo do pressuposto de que os marcos legais são estabelecidos primeiro e só depois produzem efeitos sociais. uma vez 'em ação', ou inversamente, que o direito é meramente responsivo a mudanças sociopolíticas (ou tecnológicas), esta perspectiva considera o direito e a sociedade como 'coemergentes' ou 'coproduzido' (Lee et al., 2018).

Embora as ideias dos estudos sociojurídicos críticos possam ser aplicadas a diversos campos do direito. e na sociedade, a expressão "coprodução" é particularmente pertinente para a compreensão da relação entre os marcos legais que regem as novas tecnologias digitais em um Por um lado, e, por outro, as práticas materiais em curso de digitalização e o desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas. A noção de 'coprodução' foi influente. implantado por Sheila Jasanoff (2004) no campo dos estudos de ciência e tecnologia (ECT) para descrever a dinâmica de como os desenvolvimentos tecnológicos e as práticas sociopolíticas não apenas se influenciam mutuamente, mas são literalmente coconstituídas. Nessa perspectiva, as técnicas O conhecimento e a ordem social são coproduzidos no sentido de que 'ordenar o conhecimento' impacta a organização da sociedade e, portanto, compreender como a produção de conhecimento é organizada, quem participa e quem tem o direito e a responsabilidade de se expressar é fundamental. Ter conhecimento de forma confiável é crucial para entender como as soluções chegam a certas situações. sendo' (Martins e Jumbert, 2022: 1443).

Gavin Sullivan (2022: S35, ênfase original) recorreu ao idioma de coprodução para argumentar que novas tecnologias de segurança e vigilância e a regulamentação As estruturas que os regem 'não são definidas isoladamente umas das outras, mas em conjunto e por meio de suas redes relacionais'. A abordagem de 'infra-legalidades' de Sullivan (2022) situa-se dentro do esforço mais amplo e contínuo para analisar de forma mais crítica a natureza sociomaterial de infraestruturas legais. De acordo com essa perspectiva, uma análise crítica das emergentes Os regimes de governança de dados exigem a análise das 'normas legais interconectadas, práticas e instituições que moldam esses regimes de cima para baixo, bem como o material objetos e tecnologias que os influenciam de baixo para cima e através dos quais os quadros legais são implementados (Byrne et al., 2023: 10).

Analisar simultaneamente o desenvolvimento dos direitos à privacidade e das fronteiras digitais na Nigéria permite-nos examinar a relação coconstitutiva entre o direito, sociedade e tecnologia. Descrevemos a influência das normas do Norte Global relacionadas a à proteção de dados e aos direitos de privacidade nos novos marcos legislativos da Nigéria. ao moldar o campo da sociedade digital de maneira "de cima para baixo", no que diz respeito à legislação. Representa a expressão formalizada da autoridade estatal. Por sua vez, os desenvolvimentos técnicos e os padrões que são desenvolvidos e adotados nas fronteiras digitais da Nigéria, e que, consequentemente, moldam o discurso e a legislação em torno da privacidade. Os direitos podem ser vistos como uma expressão da coprodução do direito e da tecnologia. de uma maneira 'de baixo para cima'. É importante ressaltar que, dada a epistemologia pós-colonial existente e hierarquia socioeconômica, as dinâmicas legislativas de cima para baixo e as dinâmicas tecnológicas de baixo para cima da política de direitos à privacidade na Nigéria são moldadas por Normas, padrões, discursos e diferentes graus de influência política direta e indireta de atores externos no Norte, em interação com a agência nigeriana. autoridades.

Machine Translated by Google

Métodos e coleta de dados

A análise empírica apresentada a seguir baseia-se em dados coletados por meio de análise legislativa – e envolvimento pessoal em litígios de privacidade na Nigéria – por um dos autores, e em trabalho de campo qualitativo com foco nas intervenções da OIM relacionadas às fronteiras da Nigéria, realizado pelo outro autor. A análise legislativa concentrou-se em estudos jurídicos secundários relevantes, bem como em documentação legal oficial produzida pelas autoridades federais nigerianas que se relacionavam diretamente com o NDPR e o NDPA. A análise baseou-se em uma abordagem qualitativa para análise legislativa não doutrinária, que se concentra nos "fatores sociais envolvidos e/ou no impacto social da legislação e prática vigentes" (Dobinson e Johns, 2017: 23). Analisar como o NDPR evoluiu para o NDPA demonstra a influência das normas do Norte Global na formação da lei final; por sua vez, a codificação dessas normas no NDPA provavelmente servirá como um ponto de inflexão crítico que moldará fortemente o futuro do regime jurídico nigeriano para a governança de dados (Linos e Carlson, 2017).

O trabalho de campo foi realizado durante três meses no verão de 2021, como parte de um projeto de pesquisa mais amplo que examina o impacto do MIDAS na fusão global do controle de fronteiras e da justiça criminal (ver Singler, 2024). As observações de campo em Abuja, Nigéria, foram complementadas por entrevistas com figuras de destaque, realizadas online e presencialmente, entre janeiro e setembro de 2021. Os participantes das entrevistas incluíram altos funcionários da OIM e autoridades federais nigerianas, categorizadas como de destaque devido às suas "importantes redes sociais, capital social e posições estratégicas" na área da legislação de proteção de dados e práticas de controle de fronteiras na Nigéria (Harvey, 2011: 433). Os dados empíricos apresentados a seguir também incluem notas de campo coletadas durante workshops e reuniões sobre proteção de dados com a OIM e autoridades federais nigerianas em Abuja. Todas as entrevistas foram transcritas manualmente pela pesquisadora, e as transcrições, assim como as notas de campo, foram analisadas e codificadas tematicamente utilizando o NVivo (Hilal e Alabri, 2013). Durante entrevistas e observações de campo na Nigéria, os temas da "modernização" e da "especialização em direitos humanos" emergiram como dimensões-chave para compreender como os funcionários da OIM têm procurado influenciar os regimes emergentes de proteção de dados e direitos à privacidade na Nigéria.

Colonialidade do conhecimento jurídico no regime emergente de governança de dados na Nigéria

O Desenvolvimento da Legislação sobre Privacidade na

Nigéria: A trajetória da evolução jurídica do direito à privacidade na Nigéria está profundamente enraizada nos debates constitucionais do país em torno das declarações de direitos. A privacidade surgiu pela primeira vez em 1954, na Constituição de Lyttleton, embora as disposições sobre direitos fundamentais tenham sido "relegadas" ao sexto anexo da Constituição (JS Olawoyin v. Attorney-General, Northern Region, Nigeria, 1960). Desde sua estreia constitucional em 1954, o direito à privacidade apareceu em constituições subsequentes sob diferentes nomenclaturas, seja como "direito à vida privada" ou "direito à vida privada e familiar" (Thym, 2008).

Machine Translated by Google

O direito à privacidade, juntamente com toda a Declaração de Direitos, foi inspirado e influenciado pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH). O papel significativo desempenhado pela CEDH no direito constitucional à privacidade na Nigéria (juntamente com a Declaração de Direitos) foi narrado judicialmente pelo Juiz Adolphus Karibi-Whyte em 1980: “[A Conferência Constitucional de 1957] seguiu de perto os termos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, adotada pelo parlamento do Reino Unido apenas oito anos antes” (Shugaba Abdulrahaman Darman v. The Federal Minister of Internal Affairs and Others, Nigeria, 1980).

Considerando a "lei em ação", os direitos à privacidade foram pouco litigados e pouco pesquisados durante décadas, apesar das declarações judiciais de sua preeminência no "comitê" de direitos fundamentais (Kalu e Ewuzie, 2021). Após cerca de seis décadas de sucessivas disposições constitucionais sobre o direito à privacidade na Nigéria, a proteção de dados surgiu, primeiro sob várias legislações setoriais e depois na forma de uma legislação específica, porém subsidiária – a Lei Nacional de Proteção de Dados (NDPR) de 2019 – estabelecendo efetivamente um arcabouço legal para a proteção de dados no país (Babalola, 2022). Antes da promulgação da NDPR, o parlamento nigeriano tentou, sem sucesso, legislar sobre a proteção de dados até a aprovação final da Lei de Proteção de Dados da Nigéria de 2023 (NDPA 2023) em 12 de junho de 2023. A lei efetivamente estabeleceu uma autoridade de proteção de dados para regular exclusivamente as questões de proteção de dados na Nigéria, inaugurando um novo capítulo no arcabouço legal do país para a proteção de dados.

Traduzindo os Direitos de Privacidade 'Universais' para Contextos Pós-coloniais: A

inspiração recebida pelos redatores da Constituição nigeriana a partir da CEDH é evidente na garantia da convenção à 'vida privada e familiar', que se reflete na previsão nigeriana do 'direito à vida privada e familiar' em uma nota marginal ao direito constitucional à privacidade. Diversos autores se referem à 'vida privada e familiar' ao discutirem o direito à privacidade sob a lei nigeriana, embora o corpo do Artigo 37 da Constituição nigeriana omita a proteção da vida familiar (Abdulrauf e Daibu, 2016). Embora a nota marginal da Constituição nigeriana reconheça a 'vida privada e familiar' conforme previsto no Artigo 8 da CEDH, as disposições textuais e as consequentes decisões judiciais não demonstram a plena apreciação da amplitude oferecida pelo conceito mais amplo de vida familiar.

A Suprema Corte da Nigéria demonstrou uma visão mais restritiva sobre a privacidade, excluindo a vida familiar, na decisão do caso Uchechi Nwachukwu v. Henry Nwachukwu & Anor (2018). Nesse caso, uma mulher processou o marido por ele ter revelado seu status de HIV e contratado capangas para jogar seus pertences para fora da casa conjugal. A Suprema Corte considerou o caso como uma disputa matrimonial, e não como uma questão relacionada ao direito à "vida privada e familiar". Sob a perspectiva da compreensão da vida privada e familiar baseada na Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), um conceito mais amplo que engloba a "relação do indivíduo com outras pessoas e o mundo exterior", a corte rejeitou a expansão do alcance das proteções baseadas em direitos (Kilkelly, 2003). A decisão refletiu a persistente discrepância entre as crenças locais sobre privacidade e os direitos internacionais à privacidade em relação aos limites pessoais no contexto familiar, por um lado, e o limitado apoio à legislação sobre privacidade como mecanismo preferencial de aplicação dos direitos individuais na Nigéria, por outro.

Machine Translated by Google

Historicamente, a Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) foi estabelecida em
Nigéria irá 'lidar com questões relativas aos direitos humanos, monitorar e investigar'
violações dos direitos humanos e assistência às vítimas' (Tabiu, 2001: 553). No entanto, o limitado
O valor institucional atribuído à privacidade desviou a atenção da NHRC de
Direitos à privacidade. Não existe nenhum relatório verificável ou divulgado sobre as atividades ou estratégias da
Comissão para a aplicação ou o desenvolvimento do direito à privacidade ou à proteção de dados na Nigéria, visto que a
maioria das avaliações se concentrou em outros direitos mais "valiosos".
(Nnamani, 2011). Desde a independência, nenhuma agência pública nigeriana foi incumbida da função de regulamentar
a privacidade ou a proteção de dados até a criação da Lei Nacional de Tecnologia da Informação.
A Agência Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação (NITDA) se posicionou como uma entidade autoproclamada de proteção de dados.
autoridade por meio da emissão do NDPR. Mesmo que o NDPR reconheça outros
A NITDA desempenhou esse papel, sendo as 'autoridades competentes' elegíveis para regulamentar a proteção de dados.
até ser substituído pelo Escritório de Proteção de Dados da Nigéria (NDPB) em fevereiro de 2022.

O regime jurídico emergente da Nigéria para a governança de dados tornou-se um espaço fundamental no qual
A discrepância entre as crenças locais sobre privacidade e os direitos internacionais à privacidade é atualmente
sendo restringido. A Nigéria deve substancialmente sua regulamentação inicial de proteção de dados ao
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE. Essa influência foi confirmada pela NITDA: "O NDPR, como legislação
subsidiária, foi elaborado de forma inovadora para estar em consonância com todos os princípios fundamentais da proteção de dados."
da Convenção 108+, Convenção de Malabo sobre Cibersegurança e Proteção de Dados para a
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (NITDA, 2020: 3). O NDPR foi promulgado
Nos termos da Lei NITDA de 2007, demonstrando que o desenvolvimento de TI constituía uma atividade primária.
impulso para o desenvolvimento de regulamentações nacionais de proteção de dados em paralelo com regulamentações internacionais
padrões de direitos de privacidade (KPMG, 2019). Como detalharemos a seguir, as infraestruturas digitais e a legislação
de privacidade estão, dessa forma, sendo continuamente coproduzidas e moldadas por
Influências do Norte Global em contextos técnicos e jurídicos.

Além da admissão documentada do órgão regulador, acadêmicos nigerianos também...
escrito em diferentes momentos sobre o status do GDPR como padrão para o NDPR (Akintola)
e Akinpelu, 2021). As análises do quadro de proteção de dados nigeriano também têm frequentemente utilizado o RGPD
como parâmetro, salientando que o NDPR espelhava o RGPD em
aspectos cruciais (Babalola, 2021). No que diz respeito à transferência transfronteiriça de bens pessoais
Em relação aos requisitos de adequação, o NDPR copiou o modelo do GDPR.
Pequenos ajustes na entidade com poder para tomar decisões de adequação. A nova
A NDPA promulgada, no entanto, duplica a disposição europeia, mas com várias exceções.
o que parece permitir o fluxo transfronteiriço ilimitado de dados pessoais.

Embora a NDPA inegavelmente se inspire no modelo europeu em suas disposições sobre princípios de processamento
de dados e direitos dos titulares dos dados, ainda existem diferenças em sua aplicação.
omissão da orientação sexual na definição de dados sensíveis; categorização dos controladores de dados de acordo com
sua "importância" para a economia; e fixação da idade de consentimento.
aos 18 anos e reconhecendo um direito autônomo de retirar o consentimento. Nigéria
A postura legislativa contrária à união entre pessoas do mesmo sexo parece justificar a sua substituição pelo termo "sexual".
orientação sexual como dados sensíveis relacionados à vida sexual. A exigência de registro junto ao
Escritório do Comissário de Informação mediante o pagamento de uma taxa de proteção de dados nos Estados Unidos
O Reino influenciou a inclusão, na legislação nigeriana, da exigência de que os controladores de dados de grande
importância sejam registrados na Comissão de Proteção de Dados da Nigéria.
A legislação nigeriana sobre tomada de decisão automatizada (ADM) é uma replicação substancial de

Machine Translated by Google

As disposições do RGPD, embora a dinâmica seja diferente nesses contextos.
Embora a mineração automatizada de dados (ADM) e a criação de perfis sejam práticas comuns no setor empresarial europeu, especialmente em bancos, hipotecas, investigação criminal, seguros e comércio eletrônico, exemplos semelhantes não são facilmente encontrados no ecossistema nigeriano. É importante ressaltar que os limites regulatórios à ADM têm sido utilizados para coibir práticas capitalistas de vigilância excessivas e invasivas em países da UE, o que, mais uma vez, evidencia as limitações de analisar o regime emergente de governança de dados na Nigéria unicamente sob a ótica da extração econômica privada (Choroszewicz e Mäihäniemi, 2020).

Essas semelhanças e diferenças são reveladoras em termos da colonialidade do conhecimento jurídico, apesar da ausência de dinâmicas capitalistas de vigilância diretamente identificáveis. A influência de discursos e estruturas baseados em direitos produzidos no Norte é evidente na legislação nigeriana. Por exemplo, a antecipação da Gestão de Dados Automatizada (ADM) e do perfilamento digital reflete uma visão teleológica da modernização tecnológica. Contudo, crenças, práticas e interesses políticos locais intervêm periodicamente para produzir novas constelações de legislação e aplicação dos direitos à privacidade no país. A abordagem nigeriana à "orientação sexual" e outros dados relacionados à comunidade LGBTQ+ também demonstra como a legislação contemporânea se alinha às histórias coloniais de elaboração de leis e às noções mutáveis de "civilização" e direitos "universais". As origens das leis anti-LGBTQ+ nigerianas encontram-se no Código Penal e no Código Criminal da era colonial britânica (Chimakonam e Agada, 2020). Essas leis coloniais baseavam-se tanto em ideias puritanas cristãs de comportamento "civilizado" quanto em uma visão "orientalizada" das colônias como potenciais locais de promiscuidade sexual. A legislação perdurou na era pós-colonial e agora também é sustentada pelo amplo apoio contemporâneo do público nigeriano à contínua criminalização da homossexualidade por motivos religiosos (Chimakonam e Agada, 2020).

Devido à mudança de ideias normativas no Norte Global, apesar das origens coloniais das leis anti-LGBTQ na Nigéria e em outros lugares, essa legislação é agora vista pelos Estados do Norte Global, instituições internacionais e atores da sociedade civil como uma afronta aos direitos universais e ao "progresso" moral (Kollman e Waites, 2009). A Nigéria, entre outros Estados pós-coloniais, é condenada por "especialistas" em direitos humanos globais e ONGs por continuar a impor o que era uma "imposição colonial", mas que agora é enquadrada "como algo essencialmente africano" (Ibrahim, 2015: 265). Para sermos bem claros, a reparação da violação dos direitos LGBTQ constitui uma questão política urgente e importante em nível global. Não obstante, este exemplo demonstra como antigas imposições legais coloniais podem ser normativamente reformuladas na era pós-colonial e como essa reformulação pode ser usada por atores do Norte Global para remodelar a legislação no Sul Global em nome dos direitos humanos "universais". Da mesma forma, as diferenças entre as concepções de privacidade do Norte Global e da Nigéria foram recentemente reformuladas como uma falta de legislação formalizada sobre privacidade, que a NDPA, inspirada nos modelos do Norte Global, visa abordar.

A discussão anterior demonstra como as obrigações e normas internacionais inspiraram a recente legislação de privacidade na Nigéria e como a colonialidade do conhecimento jurídico se reflete tanto nos legados coloniais da legislação baseada em direitos no país quanto nas desigualdades contemporâneas de poder epistêmico para redefinir as normas de direitos humanos e as melhores práticas globalmente. É importante ressaltar que, no contexto da legislação de privacidade apoiada pelo Estado, essas influências do Norte não estão diretamente conectadas às lógicas contemporâneas do "capitalismo de vigilância", o que sugeriria que a legislação transnacional

Machine Translated by Google

As empresas privadas são os principais atores que buscam expandir as oportunidades de extração econômica e desapropriação por meio da coleta de dados digitais (Coleman, 2019).
No entanto, examinar a colonialidade do conhecimento jurídico destaca as hierarquias epistêmicas duradouras que sustentam o poder diferencial para determinar como os direitos de privacidade "universais" devem ser codificados (An-Naim, 2021).

Agências Nacionais e a NDPA 'Em Ação': As autoridades

estaduais nigerianas não são de forma alguma obrigadas a adotar estruturas do Norte e a aplicação dessas estruturas é atualmente uma questão ainda mais complexa. Desde 2019, várias questões críticas foram levantadas em relação ao NDPR, desde sua legitimidade até disposições inconsistentes e falta de conformidade entre as agências federais (Omotubora, 2021). Apesar das preocupações com a eficácia prática do NDPR e da futura NDPA, os debates sobre a legislação de privacidade têm sido moldados por referências a estruturas e normas legais produzidas no Norte (Emmanuel, 2022).

Por exemplo, uma série de projetos de lei de 2009 a 2015, que serviram de precursor para o eventual NDPR, destacou diversos problemas na transposição de legislação inspirada no Norte Global para o contexto nigeriano: dificuldades práticas, sociais e econômicas impediriam que cidadãos comuns na Nigéria apresentassem queixas eficazes sobre violações de direitos à privacidade; disposições relativas a dados de saúde copiadas da legislação do Norte Global não se aplicavam ao contexto nigeriano; e um projeto de lei sobre privacidade omitiu instituições públicas de seu escopo, pois o projeto foi modelado na legislação canadense, que se referia a uma Lei de Privacidade separada, inexistente na Nigéria (Iwobi, 2017). Não obstante, a “transposição legal” de contextos do Norte Global influenciou profundamente a elaboração e implementação do NDPR e do NDPA, mesmo com críticas contrárias a uma abordagem de “copiar e colar” para a legislação de privacidade e proteção de dados (Makulilo, 2013).

Apesar de suas deficiências, a Lei Nacional de Proteção de Dados (NDPA) poderia fortalecer a conformidade e a aplicação da lei, especialmente devido às disposições sobre os poderes da Comissão de Proteção de Dados da Nigéria (NPDC) de prisão, busca, apreensão, confisco, multas e processo (Seções 49 e 58, NDPA, 2023). No entanto, no que diz respeito à aplicação intergovernamental da proteção de dados, a isenção de autoridades públicas de disposições-chave da Lei, sob o argumento de "prevenção, investigação e detenção" de crimes, já lança dúvidas sobre a vontade política do governo de responsabilizar suas agências perante a lei (Seção 3(2)(a)). Tais exceções espelham aquelas encontradas na legislação do Norte e internacional sobre direitos humanos, como a exceção da CEDH ao direito à privacidade por motivos de "segurança nacional, segurança pública ou bem-estar econômico do país", conforme o Artigo 8(2). Pesquisadores jurídicos têm observado e criticado a natureza abrangente dessas exceções no contexto da vigilância digital (Margulies, 2013).

Essas influências internacionais interagiram com a atuação política interna das instituições que moldam a legislação e a prática da proteção de dados e que garantem o direito à privacidade. Em termos de aplicação da proteção de dados, especialmente em casos de violações de dados intergovernamentais e incidentes envolvendo agentes estatais, os ouvidores públicos têm se mostrado ineficazes até o momento. Ao restringir as exigências de privacidade e proteção de dados, órgãos públicos na Nigéria têm citado decisões judiciais que subverteram direitos fundamentais em prol da segurança nacional para adequá-las às suas narrativas, mesmo quando os fatos e as circunstâncias de casos anteriores são irrelevantes.

Machine Translated by Google

ao caso em questão. Um exemplo ilustrativo é o do Serviço de Imigração da Nigéria (NIS).
publicação da página de dados do passaporte internacional de um cidadão nigeriano nas redes sociais
sem consequências (Diyoke e Edeh, 2020). Além disso, entre 2020 e 2021,
O Governo do Estado de Lagos e o NIS foram considerados culpados por violações de dados de diferentes graus.
em certa medida, mas nenhuma sanção severa foi aplicada contra esses órgãos governamentais.
(Cybersecfill, 2019).

O NIS processa, por lei, os dados de milhões de cidadãos e imigrantes, mas...
A proteção de dados e a consciência da privacidade são deficientes. Tanto o NDPR quanto o NDPA prescrevem
a transparência das atividades de processamento, a nomeação de encarregados da proteção de dados,
apresentação de relatórios/auditorias anuais de conformidade, notificações de violação e relatórios, mas o NIS
ainda não cumpriu nenhum desses requisitos. Nem a Lei de Imigração nem
Os regulamentos associados abordam o direito à privacidade ou à proteção de dados. Disposições sobre o
'Apresentação de documentos de viagem' e a manutenção de um 'registo de imigração'
não possuem disposições correspondentes relativas ao direito à privacidade e à proteção de dados.
Como discutiremos na próxima seção, o histórico negativo do NIS em relação aos direitos humanos, na verdade, tem sido evidente.
capacitou a OIM como uma "especialista" externa em direitos humanos, capaz de reformular as práticas e
tecnologias de vigilância digital na fronteira (Sokhi-Bulley, 2019). Tal especialização,
no entanto, tem sido usado principalmente para promover a expansão da vigilância digital das fronteiras, de
acordo com a lógica do 'controle da criminalização da imigração' (Bowling e Westenra,
2018) – a fusão do controle migratório com práticas de aplicação da lei – que são dominantes no Norte Global,
mas novas no contexto nigeriano.

Colonialidade do Conhecimento Sociotécnico no Mundo Digital da Nigéria Fronteiras

Dimensões pós-coloniais do controle territorial e da mobilidade

A discussão anterior demonstra como a legislação sobre privacidade na Nigéria foi influenciada por normas
produzidas no Norte do país, as quais são promovidas globalmente em nome dos direitos universais (An-Naim,
2021). Tais ideias remodelam a prática jurídica de forma "de cima para baixo".
à medida que as autoridades federais promulgam novas leis que influenciam as práticas no terreno.
em diferentes graus. Examinando a coprodução de direito, sociedade e tecnologia através de
e a abordagem das infra-legalidades evidencia como esses marcos legislativos são
também sendo moldada pela dinâmica "de baixo para cima" do desenvolvimento tecnológico. A implantação de
novas infraestruturas digitais na fronteira nigeriana pode ser analisada criticamente em
termos da colonialidade do conhecimento sociotécnico; desigualdades epistêmicas determinam
Quem define os padrões técnicos globais e que tipos de práticas técnicas são adotadas?
vista como reflexo da 'modernização' e do 'progresso'.

Nas últimas décadas, as autoridades federais nigerianas têm se baseado na digitalização do
práticas de controle de fronteiras do país para afirmar sua autoridade internamente e demonstrar sua
condição de Estado para públicos externos (Singler, 2023). Desde 2007, com o apoio da OIM,
O Serviço Nacional de Imigração (NIS) expandiu sua capacidade de coletar dados biométricos digitais na fronteira e os utilizou.
esses dados para detectar passageiros irregulares, criminosos e suspeitos de terrorismo por meio de
Implantação do sistema MIDAS. A OIM oferece o MIDAS como uma "solução" tecnológica gratuita aos seus
Estados-membros no Sul Global, por meio de projetos financiados principalmente por

Machine Translated by Google

Estados do Norte Global. O sistema está atualmente ativo em 20 países, a maioria dos quais no continente africano (OIM, 2018). A Nigéria é o país com a implementação mais abrangente do sistema até o momento.

O desenvolvimento das capacidades de vigilância digital nas fronteiras foi decisivamente moldado por concepções de modernidade estatal produzidas no Norte, entendidas como a capacidade de controlar eficazmente a mobilidade transfronteiriça, bem como por normas técnicas do Norte relativas à extensão e ao tipo de recolha e partilha de dados digitais em contextos de controlo fronteiriço (Jegen, 2023). Externamente, os Estados devem agora demonstrar não só o controlo efetivo das suas fronteiras, mas mais especificamente a sua "estatalidade biométrica": a sua capacidade de utilizar tecnologias digitais de identificação biométrica para detetar e identificar quem cruza as fronteiras (Muller, 2010).

Embora o MIDAS na Nigéria ainda sofra com limitações técnicas e não esteja conectado a bancos de dados policiais internacionais, como o sistema I-24/7 da Interpol, as autoridades federais do país já demonstram o sistema regularmente a delegações internacionais. Por exemplo, em 2023, o Ministro do Interior da Nigéria apresentou o MIDAS a uma delegação de autoridades de segurança de outros países, afirmando que "o Serviço de Imigração da Nigéria (NIS) agora está melhor equipado com tecnologia avançada para coibir qualquer violação das fronteiras nigerianas" (Akintaro, 2023).
Essas declarações e demonstrações têm sido cruciais para garantir o envolvimento ativo da Nigéria em parcerias políticas regionais e globais, apesar de especialistas e pesquisadores argumentarem que as fronteiras do país permanecem altamente permeáveis (Ifeanyi-Aneke et al., 2021).
A defesa das normas internacionais relativas ao controle de fronteiras contrasta com a resistência da Nigéria às normas contemporâneas relativas ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, demonstrando a natureza estratégica da atuação do Estado de forma seletiva, de acordo com os entendimentos e interesses sociopolíticos locais (Singler, 2021).

Entretanto, a OIM e o NIS têm se preparado para a futura expansão do MIDAS, em termos de estabelecimento de conectividade internacional e permitindo a coleta e análise de informações antecipadas sobre passageiros (API) e registros de nomes de passageiros (PNR) voltados para o controle da criminalidade e a segurança. Os dados de API e PNR representam formas mais abrangentes e sensíveis de vigilância digital (Han et al., 2017). Essas formas de dados exigem direitos de privacidade e legislação de proteção de dados mais robustos, bem como práticas interinstitucionais entre as agências de controle de imigração e de aplicação da lei. Esses requisitos são determinados pelas atuais "melhores práticas" globais e padrões técnicos internacionais estabelecidos por organizações como a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e a OIM (OACI, 2010). Durante workshops e reuniões com autoridades federais nigerianas relacionadas à expansão planejada da conectividade internacional e da coleta de dados sensíveis em 2021, os representantes da OIM manifestaram preocupação com a possibilidade de a nova legislação de proteção de dados da Nigéria limitar as oportunidades para uma futura vigilância digital abrangente nas fronteiras.

Colonialismo Digital e a 'Modernização' do Controle de Fronteiras. A OIM posiciona

explicitamente sua tecnologia de controle de fronteiras MIDAS como um sistema 'moderno' capaz de monitorar fluxos migratórios e identificar riscos de segurança na fronteira (OIM, 2023). Na Nigéria, autoridades federais também estão cientes da necessidade de parecerem 'modernas' para interagir com o sistema internacional e, para isso, reproduzem o discurso da modernização tecnológica. Em agosto de 2023, o Coordenador Zonal do Estado de Lagos do NIS

Machine Translated by Google

argumentou que a expansão do MIDAS na Nigéria reflete a disposição do governo federal em "adotar soluções modernas que facilitem e garantam o controle de fronteiras" (OIM, 2023).

Essas dinâmicas são representativas da colonialidade do conhecimento sociotécnico na medida em que as normas técnicas e os dispositivos tecnológicos são desenvolvidos principalmente em contextos do Norte Global, promovidos globalmente por atores financiados pelo Norte e aceitos, apoiados, contestados e traduzidos de diversas maneiras por atores do Sul Global. Falar da colonialidade do conhecimento nesse contexto não significa necessariamente invocar as lógicas extrativistas do colonialismo digital enquanto capitalismo de vigilância (Kwet, 2019; Zuboff, 2019).
De fato, os funcionários da OIM estão cientes de que, ao fornecer o MIDAS gratuitamente, estão competindo com a lógica capitalista de extração de lucro e ganho privado. Um funcionário que trabalha em outro país que opera o MIDAS explicou que a implementação do sistema enfrentou resistência de empresas privadas com sistemas digitais já existentes nas fronteiras e de seus clientes nas agências estatais de migração. Segundo esse funcionário, essas empresas privadas "não estavam dispostas a discutir o assunto conosco, porque nos viam como uma ameaça potencial [...] há um fluxo de dinheiro muito, muito obscuro" (Entrevista, 13 de fevereiro de 2021).

Os funcionários da OIM veem seu papel, em parte, como o de proteger os estados do Sul de ficarem presos a acordos economicamente prejudiciais com empresas privadas: "A ideia [com o MIDAS] era basicamente fornecer uma alternativa aos sistemas do setor privado, que costumam ser muito caros e que frequentemente criam esse tipo de dependência do comprador, em que os estados ficam dependentes de uma empresa privada, às vezes até mesmo para acessar os dados armazenados nos sistemas" (Entrevista, 9 de março de 2021). No entanto, apesar de a OIM ajudar os estados a evitar a lógica orientada para o lucro do setor privado, o MIDAS na Nigéria também pode ser analisado em termos de colonialismo digital, na medida em que os discursos de modernização produzidos no Norte sustentam e legitimam a expansão do sistema. A justificativa de "melhorar" povos "atrasados" (Arneil, 2024) por meio de intervenções pedagógicas e tecnológicas fica evidente quando os funcionários da OIM descrevem o MIDAS como "um passo à frente" para os países africanos (Entrevista, 10 de março de 2021). A implementação do sistema não é apresentada como uma escolha política que reflita uma compreensão particular do controle migratório; em vez disso, a recusa em usar a tecnologia é atribuída a uma "falta de conhecimento do potencial do MIDAS" (Entrevista, 3 de março de 2021).

A análise de Leonie Jegen (2023) sobre a colonialidade do conhecimento em intervenções de controle migratório financiadas externamente no Níger é instrutiva para a análise crítica do programa MIDAS da OIM na Nigéria. Segundo Jegen (2023), a colonialidade do conhecimento que sustenta as práticas de controle de fronteiras no Níger se reflete em duas dimensões-chave que caracterizam as intervenções de capacitação naquele país. Primeiro, o ponto de partida dos discursos políticos relacionados ao controle de fronteiras são normas e práticas produzidas no Norte, em vez de perspectivas locais sobre o controle da mobilidade (Jegen, 2023: 8). Da mesma forma, no contexto nigeriano, as discussões sobre a implantação e expansão do MIDAS frequentemente se referem a padrões internacionais, "modernização" e concepções territoriais da autoridade estatal, enquanto as perspectivas locais sobre o controle da mobilidade são marginalizadas. A noção moderna de soberania territorial, com fronteiras claramente demarcadas dividindo as comunidades nacionais, entra em conflito com as realidades socioculturais e econômicas das comunidades transfronteiriças nas regiões fronteiriças da Nigéria e dos países vizinhos (Bosiakoh, 2019; Liman, 2018). Funcionários da OIM também se referem a padrões internacionais como justificativa para

Machine Translated by Google

intervenções que, de outra forma, poderiam ser concebidas como violações da soberania estatal. No contexto do desenvolvimento de uma nova legislação sobre direitos à privacidade – que os funcionários da OIM queriam garantir que incluísse exceções para a segurança nacional e os esforços de controle do crime na fronteira – um funcionário comentou: “Normalmente, não é papel das organizações internacionais elaborar leis para os países […] mas se não o fizermos, simplesmente não vai acontecer” (Diário de campo, 5 de agosto de 2021).

Em segundo lugar, não são apenas os atores externos que reforçam e disseminam os discursos políticos do Norte relativos ao controle de fronteiras; os atores do Sul também são "obrigados a se pronunciar para que suas práticas [...] sejam classificadas em categorias predefinidas [...] e essas categorias sejam então reproduzidas em documentos de políticas e documentos de estratégia nacional" (Jegen, 2023: 8). Em Abuja, funcionários do NIS reproduziram os discursos da OIM sobre o MIDAS como uma forma "moderna" de controle de fronteiras e também sobre o suposto status da OIM como uma organização "especializada" em direitos humanos, o que justifica as intervenções da organização no país. Em uma oficina liderada pela OIM em Abuja, um funcionário do NIS explicou que "a OIM é nossa parceira preferencial, em muitos aspectos, porque está ligada à ONU [...] e a ONU estabelece o padrão para os direitos humanos" (Diário de campo, 3 de agosto de 2021).

Contestações locais e direitos à privacidade na fronteira digital : Destacar a

relação "pós-imperial" entre a OIM e seus interlocutores locais não significa reduzir a atuação local à reprodução de discursos do Norte relacionados aos direitos à privacidade e ao controle da mobilidade (Singler, 2023). As agências federais nigerianas têm moldado ativamente as intervenções da OIM no país, e a implementação do MIDAS tem sido marcada por disputas políticas locais e interesses conflitantes.

Destacar o impacto dessa atuação das autoridades proporciona uma perspectiva do Sul em nossa análise dos direitos à privacidade e do controle de fronteiras, ao mesmo tempo que contextualiza a atuação das autoridades federais nigerianas no contexto da colonialidade do conhecimento jurídico e sociotécnico.

Onde antes as informações sobre viajantes transfronteiriços eram coletadas de forma analógica e os agentes de controle de fronteiras examinavam carimbos de passaporte e vistos físicos, o MIDAS agora analisa e armazena esses dados em formato digital. A infraestrutura técnica do MIDAS impôs algumas mudanças institucionais ao controle de imigração na Nigéria, e essas mudanças são caracterizadas por disputas e atritos políticos locais. Dentro do Serviço de Imigração da Nigéria (NIS), um agente em Abuja explicou que, antes do MIDAS, muitas funções de controle de imigração eram descentralizadas para o nível estadual devido à dificuldade prática de coordenação em nível federal. O MIDAS, no entanto, visa superar esses obstáculos práticos graças à sua conectividade (quase) em tempo real com o banco de dados central na sede do NIS em Abuja. As agências estaduais nem sempre acolheram bem essa centralização de autoridade, mas considerações técnicas ajudaram os funcionários a implementar tais mudanças: "É claro que eles [as autoridades estaduais] nem sempre gostam, mas o banco de dados do MIDAS está aqui em Abuja. Então, eles precisam enviar os dados para cá." Eles não conseguem guardar isso para si mesmos' (Diário de campo, 3 de agosto de 2021).

Outro aspecto da disputa política interna relaciona-se aos planos futuros da OIM para permitir o pleno funcionamento do MIDAS, possibilitando a coleta e análise de dados API e PNR nas fronteiras. Esses tipos de dados são mais sensíveis, exigindo legislação robusta de proteção de dados e direitos de privacidade. Eles também estão mais explicitamente ligados à lógica de

Machine Translated by Google

controle da criminalidade e segurança nacional. De acordo com a OACI (2010, Seção 2.2.1), estes
As formas de dados são particularmente importantes para o combate ao terrorismo e a crimes graves.
A fusão do controle de fronteiras com as lógicas de controle do crime e segurança nacional tem sido amplamente
documentada em diversos países do Norte Global, com criminologistas de fronteira referindo-se agora regularmente à
expansão das práticas de "controle da criminalidade e da imigração".
(Bowling e Westenra, 2018). No contexto de bases de dados digitais para o controle de fronteiras, novas
Sistemas digitais com acesso compartilhado entre agentes de imigração são agora configurados regularmente.
controle e autoridades policiais, enquanto sistemas mais antigos, inicialmente desenvolvidos para fins restritos de
controle de imigração, foram posteriormente expandidos para permitir a aplicação da lei.
também o acesso à fiscalização (Dekkers, 2020).

Na Nigéria, essa fusão entre controle de fronteiras e aplicação da lei é algo inédito na história.
Tanto o NIS (Serviço Nacional de Inteligência) quanto a Polícia Federal da Nigéria, assim como outras agências federais,
historicamente têm protegido suas atribuições institucionais e se mostrado relutantes em compartilhar responsabilidades.
No entanto, de acordo com as normas técnicas internacionais, a conexão com o alerta internacional é necessária.
As listas e o processamento de dados de API e PNR exigem mecanismos de "inspeção secundária".
por meio do compartilhamento de dados entre as autoridades de imigração e as agências de aplicação da lei (OIM,
2018). Na Nigéria, o estabelecimento dessa cooperação interinstitucional e os requisitos necessários
Os marcos legais têm sido repletos de dificuldades políticas. Como disse um funcionário de
O Ministério Federal da Justiça em Abuja explicou: 'A criação de uma inspeção secundária,
Isso já vem sendo um problema há algum tempo. Estamos preparados, sabemos quais são os órgãos críticos necessários
na inspeção secundária […] Mas isso é um problema para eles [NIS]'
(Diário de campo, 28 de julho de 2021).

Além dessas dificuldades políticas, a cooperação interinstitucional na Nigéria também tem...
levantaram preocupações relativas à proteção de dados, aos direitos de privacidade e à não discriminação em
fronteira. Explicamos acima que o NIS não possui um histórico estelar quando
no que diz respeito aos regulamentos e requisitos de proteção de dados. A Polícia da Nigéria, em
Por sua vez, foi considerada a instituição pública "mais corrupta" pelo público em geral em uma comparação entre 34
países africanos em 2015 (Olonisakin et al., 2018: 31). Os funcionários da OIM estão cientes disso.
de potenciais problemas de direitos de privacidade ao expandir a funcionalidade do MIDAS no
futuro. Como disse um funcionário em uma reunião sobre coleta de dados de API: 'Às vezes
As listas de vigilância nacionais não protegem os direitos individuais de forma tão robusta. Isso significa que
que a expansão do sistema pode ser problemática em termos de acesso aos dados' (Diário de campo,
5 de agosto de 2021).

Apesar dessas potenciais preocupações, a futura expansão do MIDAS foi frequentemente...
tratado como uma conclusão inevitável, sobretudo através da implementação de infraestruturas técnicas.
mesmo na ausência de acordos políticos prévios ou de legislação robusta sobre privacidade.
Em Abuja, uma estação de computadores para conectividade com a Interpol já havia sido instalada na sede do NIS no
verão de 2021, embora as estruturas legais necessárias para a inspeção secundária ainda não tivessem sido
desenvolvidas (Diário de campo, 3 de agosto de 2021). Dados API e PNR
As coleções também foram apresentadas por funcionários da OIM como expansões técnicas inevitáveis de
O sistema: 'O MIDAS precisa coletar dados da API, e os dados da API são a base para o processamento dos dados
PNR' (Diário de campo, 5 de agosto de 2021). A expertise técnica da OIM foi combinada com frequentes menções a
padrões internacionais e melhores práticas para marginalizar
questões políticas sobre a conveniência e os potenciais riscos aos direitos de privacidade decorrentes
proveniente da ampliação da coleta de dados na fronteira.

Machine Translated by Google

Um pilar central da expertise da OIM em reuniões e workshops era a referência regular às preocupações com o direito à privacidade e à não discriminação. Práticas abrangentes de proteção de dados em contextos de controle de fronteiras têm sido amplamente criticadas no Norte Global precisamente porque representam novos riscos aos direitos individuais. Na Nigéria, no entanto, a OIM empregou um discurso baseado em direitos não para limitar as práticas de vigilância de fronteiras, mas para legitimar sua expansão, promovendo a inclusão de exceções relacionadas à segurança e ao controle da criminalidade na Lei Nacional de Proteção de Dados (NDPA). Embora seja difícil rastrear as influências entre os workshops da OIM relacionados à API e a NDPA final, a lei acabou incluindo exceções necessárias para a vigilância abrangente de fronteiras. De acordo com a Seção 3(1) da lei, ela "não se aplica a um controlador ou processador de dados se o processamento de dados pessoais" for usado para "a investigação, detecção, acusação ou julgamento de um crime" ou "como for necessário para a segurança nacional". A OIM continua ativamente envolvida nos esforços para permitir a coleta de dados API e PNR pelo MIDAS na fronteira nigeriana (OIM, 2022).

Em última análise, a experiência técnica e em direitos humanos da OIM influenciou o regime jurídico emergente da Nigéria para a proteção de dados de baixo para cima, juntamente com a influência de normas jurídicas de cima para baixo na nova Lei de Proteção de Dados do país. A implementação de infraestruturas digitais exigiu o desenvolvimento de marcos regulatórios e exceções legais que permitiram aos funcionários federais implantar essas tecnologias digitais e que lhes permitirão expandir suas capacidades de vigilância digital no futuro. O discurso da OIM sobre direitos humanos se encaixa em hierarquias pós-coloniais que refletem a colonialidade do conhecimento jurídico, permitindo que atores do Norte Global "ensinem" às autoridades nigerianas como "praticar" os direitos humanos adequadamente, mesmo quando tais lições não resultam em proteções mais robustas para os direitos individuais na prática (Sokhi-Bulley, 2019). A compreensão dominante do Norte sobre as fronteiras digitais como uma questão de "controle da criminalização da imigração" atua como o "ponto de partida" para debates políticos sobre o MIDAS e os direitos à privacidade na Nigéria (Jegen, 2023: 8).

Conclusão

Neste artigo, analisamos criticamente a colonialidade do conhecimento jurídico e sociotécnico que fundamenta a emergência de um novo regime jurídico para os direitos à privacidade na Nigéria. Demonstramos como hierarquias epistêmicas pós-coloniais persistentes influenciaram esse regime jurídico tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Por um lado, a colonialidade do conhecimento jurídico é evidente na forma como a nova legislação federal espelha padrões e estruturas jurídicas estabelecidas no Norte Global. Por outro lado, os desenvolvimentos sociotécnicos nas fronteiras digitais em expansão da Nigéria – moldados pela expertise técnica da OIM, financiada pelo Norte – também exerceram uma pressão de baixo para cima sobre essas estruturas legislativas. Seguindo a abordagem das infra-legalidades (Sullivan, 2022), o caso do regime jurídico emergente da Nigéria para a proteção de dados ilustra a utilidade de analisar as mudanças legislativas e as práticas de elaboração de leis em conjunto com os processos sociomateriais de digitalização e o desenvolvimento de novas infraestruturas técnicas.

Para sermos claros, nosso argumento não é que os direitos à privacidade sejam de alguma forma indesejáveis ou que devamos rejeitar completamente os direitos humanos devido às suas raízes coloniais. Em vez disso, invocar a colonialidade do conhecimento relacionado aos direitos humanos "universais" visa problematizar essa colonialidade.

Machine Translated by Google

a posição privilegiada reivindicada pelos atores do Norte para determinar como os direitos humanos devem ser tratados
ser conceituado e como o 'progresso' moral e tecnológico deveria ser. Isto
A análise não visa rejeitar os direitos humanos, mas sim compreendê-los melhor.
compreensão matizada de como as agências e os interesses locais também influenciam o processo de
Traduzindo direitos universais para contextos locais. Na Nigéria, as compreensões socioculturais locais de
privacidade e mobilidade, bem como as realidades práticas da proteção legal, da competência digital e do
controle de fronteiras, moldaram a aplicação das políticas inspiradas no Norte Global.
A NDPA em ação, bem como a implementação do sistema MIDAS da OIM. Este artigo também
Destaca-se a importância de analisar criticamente se a implantação de recursos humanos é adequada.
O discurso sobre direitos humanos por atores do Norte em contextos do Sul é, na verdade, usado para criar
proteções mais robustas para a privacidade individual e outros direitos, ou, em vez disso, usadas para
formalizar e normalizar exceções a esses direitos.

Procuramos acrescentar nuances aos estudos sobre colonialismo digital (Coleman,
2019; Kwet, 2019) ao desvincular a colonialidade do conhecimento jurídico e sociotécnico das lógicas
extrativistas e desapropriadoras do capitalismo de vigilância transnacional.
(Firmino et al., 2019; Zuboff, 2019). Mesmo quando a extração e a apropriação de dados com fins lucrativos
não são os principais impulsionadores da digitalização e da nova legislação de proteção de dados.
no Sul Global – e mesmo quando os próprios atores do Sul se envolvem ativamente no
processo de promoção de tais processos – hierarquias epistêmicas pós-coloniais ainda podem moldar
entendimentos sobre direitos em contextos digitais.

A essência normativa dos argumentos acima é que é imperativo descolonizar.
e adaptar nossa compreensão da legislação sobre direitos à privacidade ao contexto da digitalização no
Sul Global. Fazer isso pode destacar a colonialidade persistente do direito.
e conhecimento sociotécnico relacionado aos direitos de privacidade e à vigilância digital. Quando
Ao desconstruir essa colonialidade, devemos também evitar conceptualizar os atores do Norte.
como os principais, ou únicos, atores responsáveis por novas legislações e práticas no
O Sul Global, ao reduzir essas práticas às suas dimensões pós-imperiais. Em vez disso,
A agenda de sulização pode expandir produtivamente as análises decoloniais por meio de
Destacando o papel dos atores do Sul na definição das intervenções do Norte e na contribuição para a
criação de novas constelações de legislação de direitos e práticas digitais.
globalmente.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declararam não haver potenciais conflitos de interesse em relação à pesquisa, autoria e/ou
publicação deste artigo.

Financiamento

Os autores não receberam nenhum apoio financeiro para a pesquisa, autoria e/ou publicação deste artigo.
artigo.

ORCID iD

Samuel Singler https://orcid.org/0000-0001-6231-7095

Machine Translated by Google

Referências

Abdulrauf L e Daibu A (2016) Novas tecnologias e o direito à privacidade na Nigéria: avaliando a tensão entre concepções tradicionais e modernas. Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence 7: 113–124.

Aho B e Duffield R (2020) Além do capitalismo de vigilância: privacidade, regulação e big data em Europa e China. Economia e Sociedade 49(2): 187–212.

Akintaro S (2023) FG diz que o Serviço de Imigração Nigeriano está agora melhor equipado com tecnologia. Disponível em: https://nairametrics.com/2023/03/10/fg-says-nigerian-immigration-service-now-better-equipped-with-technology/ (acessado em 20 de julho de 2023).

Akintola SO e Akinpelu DA (2021) O Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria de 2019 e a proteção de dados na pesquisa de biobancos. International Data Privacy Law 11(3): 307–318.

Aliverti A, Carvalho H, Chamberlen A, et al. (2021) Descolonizando a questão criminal. Punição e Sociedade 23(3): 297–316.

An-Naim AA (2021) Descolonizando os Direitos Humanos. Cambridge: Cambridge University Press.

Arneil B (2024) Colonialismo versus imperialismo. Teoria Política 51(1): 146–176.

Arora P (2019) Regulamento Geral de Proteção de Dados – um padrão global? Futuros da privacidade, ativismo digital e culturas de vigilância no Sul Global. Surveillance & Society 17(5): 717–725.

Babalola O (2021) O RGPD da UE e o NDPR da Nigéria: uma análise comparativa. Journal of Data Proteção e Privacidade 4(4): 372–387.

Babalola O (2022) Modelo legal e institucional de proteção de dados da Nigéria: uma visão geral. Lei Internacional de Privacidade de Dados 12(1): 44–52.

Bosiakoh TA (2019) Imigrantes nigerianos como 'liminars' em Gana, África Ocidental: narrativas sobre mobilidade, imobilidade e zonas fronteiriças. Journal of Asian and African Studies 54(4): 554–568.

Bowling B e Westenra S (2018) 'Um ambiente realmente hostil': adiaforização, policiamento global e o sistema de controle de imigração criminosa. Criminologia Teórica 24(2): 163–183.

Byrne WH, Gammeltoft-Hansen T e Stappert N (2023) Infraestruturas legais: rumo a um conceito-estrutura real. Série de Documentos de Trabalho MOBILE (33).

Chimakonam J e Agada A (2020) A questão da orientação sexual na Nigéria: relativismo cultural versus direitos humanos universais. Sexualidade e Cultura 24(6): 1705–1719.

Choroszewicz M e Mäihäniemi B (2020) Desenvolvendo um estado de bem-estar digital: proteção de dados e o uso de tomada de decisão automatizada no setor público em seis países da UE. Global Perspectives 1(1): 12910.

Coleman D (2019) Colonialismo digital: a corrida do século XXI pela África através da extração e controle de dados do usuário e as limitações das leis de proteção de dados. Michigan Journal of Race & Law 24(2): 417–440.

Cybersecfill (2019) Violação do Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria pela LIRS. Disponível em: https://www.cybersecfill.com/breach-of-nigeria-data-protection-regulation-by-lirs/ (acessado em 5 de janeiro de 2024).

Dekkers T (2020) Crimigração impulsionada pela tecnologia? Desvio de função e desvio de missão no controle de migração holandês. Journal of Ethnic and Migration Studies 46(9): 1849–1864.

Diyoke M e Edeh S (2020) Uma análise da proteção de dados e conformidade na Nigéria. Revista Internacional de Pesquisa e Inovação em Ciências Sociais 4(5): 377–382.

Dobinson I e Johns F (2017) Pesquisa jurídica como pesquisa qualitativa. Em: McConville M e Chui WH (eds) Métodos de pesquisa para o Direito. 2ª ed. Edimburgo: Edinburgh University Press, pp. 18–47.

Emmanuel F (2022) Uma revisão de Digital Rights Lawyers Initiative v Unity Bank sobre a abordagem ao painel de reparação administrativa como condição prévia para uma ação ao abrigo do Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria. The Gravitas Review of Business & Property Law 13(4): 66–72.

Machine Translated by Google

União Europeia (2022) Pacote UE-Nigéria para a Economia Digital (2021-2024). Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/871307/GG_Nigeria%20factsheet.pdf (acessado em 15 de dezembro de 2023).

Feenan D (2013) Explorando o 'sócio' dos estudos sociojurídicos. In: Feenan D (org.) Explorando o 'sócio' dos estudos sociojurídicos. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 3–19.

Firmino R, de Vasconcelos Cardoso B e Evangelista R (2019) Hiperconectividade e (im)mobilidade: uber e capitalismo de vigilância pelo Sul Global. Surveillance & Society 17(1/2): 205–212.

Frowd PM (2024) A 'datificação' das fronteiras no contexto global: o papel da Organização Internacional para as Migrações. Geopolítica. DOI: 10.1080/14650045.2024.2318580.

Han CR, McGauran R e Nelen H (2017) Dados API e PNR em uso pelas autoridades de controle de fronteiras. Revista de Segurança 30(4): 1045–1063.

Harvey WS (2011) Estratégias para conduzir entrevistas com elites. Pesquisa Qualitativa 11(4): 431–441.

Hilal AYH e Alabri SS (2013) Utilizando NVivo para análise de dados em pesquisa qualitativa. Revista Internacional Interdisciplinar de Educação 2(2): 181–186.

Ibrahim AM (2015) Direitos LGBT na África e o papel discursivo dos direitos humanos internacionais direito. Revista Africana de Direito dos Direitos Humanos 15: 263–281.

ICAO (2010) Diretrizes sobre dados de registro de nome de passageiro (PNR). Montreal: ICAO.

Ifeanyi-Aneke F, Ifedi F e Aga S (2021) Serviço de imigração da Nigéria e o desafio do tráfico humano transfronteiriço na Nigéria 2011–2019. Revista de Economia Política da Universidade da Nigéria 11(1): 124–134.

OIM (2018) MIDAS: um sistema de informação de gestão de fronteiras abrangente e acessível. Disponível em : https://acbc.iom.int/sites/default/files/2019-11/midas-brochure18-v7-en_digital-2606_1.pdf (acessado em 10 de abril de 2021).

OIM (2022) As Nações Unidas estabelecem parceria com o Governo Federal da Nigéria para a criação de um sistema de Informações Antecipadas sobre Passageiros e Registro de Nomes de Passageiros. Disponível em: https://nigeria.iom.int/news/united-nations-partners-federal-government-nigeria-establishment-advance-passenger-information (acessado em 10 de março de 2023).

OIM (2023) OIM entrega equipamento MIDAS ao Serviço de Imigração da Nigéria. Disponível em: https://nigeria.iom.int/news/iom-hands-over-midas-equipment-nigeria-immigration-service (acessado em 18 de dezembro de 2023).

Iwobi AU (2017) Caminhando incertamente para a era digital: as tentativas fúteis da Nigéria de conceber um regime de proteção de dados credível. Transnational Law & Contemporary Problems 26(1): 14–61.

Jasanoff S (2004) A linguagem da coprodução. Em: Jasanoff S (org.) Estados do Conhecimento: O Coprodução de Ciência e Ordem Social. Abingdon: Routledge, 1–12.

Jegen LF (2023) 'Migratizando' a mobilidade: colonialidade do conhecimento e projetos de capacitação em migração financiados externamente no Níger. Geoforum; Revista de Geociências Físicas, Humanas e Regionais 146: 103862.

Kalu U e Ewuzie M (2021) Proteção dos direitos fundamentais em relação à aplicação da cláusula de limitação na Constituição da Nigéria de 1999. Revista Internacional de Direito e Jurisprudência 3(3): 184–189.

Kilkelly U (2003) O direito ao respeito pela vida privada e familiar: um guia para a implementação do Artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Manuais de Direitos Humanos, nº 1.

Kollman K e Waites M (2009) A política global de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros direitos humanos: uma introdução. Política Contemporânea 15(1): 1–17.

KPMG (2019) Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria: jornada para a conformidade. Disponível em : https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ng/pdf/advisory/NDPR-journey-to-compliance.pdf (acessado em 30 de agosto de 2024).

Kwet M (2019) Colonialismo digital: império dos EUA e o novo imperialismo no Sul Global. Raça e Classe 60(4): 3–26.

Machine Translated by Google

Lee M, Natarajan L, Lock S, et al. (2018) Técnicas de conhecimento na administração: coprodução, modelos e direito da conservação. Revista de Direito e Sociedade 45(3): 427–456.

Liman A (2018) O papel dos fatores socioculturais nos fluxos transfronteiriços informais entre as comunidades fronteiriças da Nigéria e da República do Níger: o caso das comunidades fronteiriças internacionais de Illela-Birni N'konni. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences 6(2): 248–262.

Linos K e Carlson M (2017) Métodos qualitativos para a escrita de revistas jurídicas. University of Chicago Law Review 84(1): 213–238.

Makulilo AB (2013) Regime de proteção de dados na África: muito distante do padrão de 'adequação' europeu ard? Lei Internacional de Privacidade de Dados 3(1): 42–50.

Margulies P (2013) A NSA em perspectiva global: vigilância, direitos humanos e contraterrorismo internacional. Fordham Law Review 82(5): 2137–2168.

Martins BO e Jumbert MG (2022) Tecnologias de fronteira da UE e a coprodução de 'problemas' e 'soluções' de segurança. Journal of Ethnic and Migration Studies 48(6): 1430–1446.

Mawani R, et al. (2021) Estudos jurídicos pós-coloniais. In: Valverde M, Clarke K e Darian-Smith E (eds) The Routledge Handbook of Law and Society. Abingdon: Routledge, pp. 47–52.

Muller B (2010) Segurança, Risco e o Estado Biométrico: Governança de Fronteiras e Corpos. Abingdon: Routledge.

NITDA (2020) Relatório de desempenho do Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria 2019-2020. Disponível em: https://ndpc.gov.ng/Files/NDPR%20(Lite)%20Performance%20Report%20%202O19-2O2O.pdf (acessado em 17 de dezembro de 2023).

Nnamani SO (2011) Mecanismos institucionais para a proteção dos direitos humanos na Nigéria: uma avaliação. Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence 2: 128–137.

Olonisakin T, Ogunleye A e Adebayo S (2018) O sistema de justiça criminal da Nigéria e sua eficácia no controle do comportamento criminoso: uma análise sociopsicológica. International Journal of Accounting Research 3(6): 28–44.

Omotubora A (2021) Como (não) regular o processamento de dados: avaliando o Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria de 2019 (NDPR). Global Privacy Law Review 2(3): 186–199.

Oyedemi TD (2020) Colonialidade digital e 'próximo bilhão de usuários': a economia política da Estação Google na Nigéria. Informação, Comunicação e Sociedade 24(3): 329–343.

Pharaon F (2023) Desencadeando a transformação digital sustentável na Nigéria. Disponível em: https:// www.ericsson.com/en/blog/1/2023/unleashing-sustainable-digital-transformation-in-nigeria (acessado em 15 de dezembro de 2023).

Quijano A (2000) Colonialidade do poder e eurocentrismo na América Latina. Sociologia Internacional 15(2): 215–232.

Quijano A (2007) Colonialidade e modernidade/racionalidade. Estudos Culturais 21(2–3): 168–178.

Saleh-Hanna V (2008) Sistemas coloniais de controle: justiça criminal na Nigéria. Ottawa: University of Ottawa Press.

Singler S (2021) Estado biométrico, solucionismo transnacional e dispositivos de segurança: As dimensões performativas do MIDAS da OIM. Criminologia Teórica 25(3): 454–473.

Singler S (2023) Performatividade, pragmatismo e tecnologias de controle de fronteiras: Democratizando as ontologias da criminologia de fronteiras. Revista Internacional de Crime, Justiça e Democracia Social 12(2): 13–24.

Singler S (2024) “Faça você mesmo!” Desempenhos pedagógicos, conhecimento técnico e controle da imigração criminosa nas práticas de capacitação da OIM na Nigéria. Geopolitics. DOI: 10.1080/ 14650045.2024.2331802.

Sokhi-Bulley B (2019) Governando (através de) direitos. Oxford: Hart.

Sullivan G (2022) Direito, tecnologia e segurança orientada a dados: infra-legalidades como montagem de métodos blage. Revista de Direito e Sociedade 49(S1): S31–S50.

Machine Translated by Google

Tabiu M, et al. (2001) Comissão Nacional de Direitos Humanos da Nigéria. Em: Hossain K, Besselink L e Selassie HSG (eds) Comissões de Direitos Humanos e Escritórios de Ombudsman: Experiências Nacionais em todo o Mundo. Nijhoff: Brill, pp. 553–559.

Thym D (2008) Respeito pela vida privada e familiar ao abrigo do artigo 8.º da CEDH em casos de imigração: um direito humano à regularização da permanência ilegal? International and Comparative Law Quarterly 57(1): 87–112.

Ugwudike P (2020) Tecnologias de previsão digital no sistema de justiça: as implicações de uma Agenda 'neutra em relação à raça'. Criminologia Teórica 24(3): 482–501.

Zuboff S (2019) A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Londres: Profile Books.

Zumbansen P (2019) Direito transnacional como teoria e crítica sócio-jurídica: perspectivas para 'direito e sociedade em um mundo dividido. Buffalo Law Review 67(3): 909–960.

Casos citados

JS Olawoyin contra Procurador-Geral da Região Norte da Nigéria, 1960.

Shugaba Abdulrahaman Darman v. Ministro Federal de Assuntos Internos e Outros, Nigéria, 1980.

Uchechi Nwachukwu v. Henry Nwachukwu & Anor, Nigéria, 2018.

Estatutos citados

Lei de Proteção de Dados da Nigéria (NDPA), 2023.